

10.09.2026

## Лекция 2. Конституционные права и свободы человека и гражданина

В центре данной темы находится личность, а именно ее свобода, достоинство, автономия, возможность требовать определенное поведение от государства и пределы допустимого вмешательства в частную сферу.

### ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

1. Конституционные права и свободы это не список отдельных привилегий, а основа правового статуса личности
2. Центральный ориентир этого статуса - достоинство человека
3. Как права, так и свободы не являются безграничными. Они сосуществуют с
  - правами и свободами других людей
  - с публичным интересом
4. Любое ограничение прав требует юридического обоснования (критерии законности, необходимости, соразмерности)

**Конституционный статус личности** - закрепленное и гарантированное правом положение человека во взаимоотношениях с государством обществом и другими лицами.

Необходимо разграничивать понятия права человека и права гражданина, которые являются близкими по смыслу,

но не тождественными.

## Природа конституционных прав

Без достаточного правового основания государство не имеет право вторгаться в личную жизнь граждан. Такие права часто описываются как "негативная свобода".

Социальные права устроены иначе. Их невозможно реализовать только невмешательством. В данном случае возникает позитивная обязанность государства действовать.

Статья 21 Конституции РФ устанавливает, что достоинство личности охраняется государством и ни что не может его умалять. Достоинство означает признание за каждым человеком самостоятельность ценности и невозможность обращаться лишь как со средством достижения целей.

Равенство прав не всегда необходимо понимать буквально. Различное обращение допустимо, если оно связано с объективными обстоятельствами и законными целями.

В свою очередь, произвольная дискриминация нарушает принцип равенства.

## Личных права и свободы

1. Право на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновенность, которое защищает человека от произвольного физического принуждения и лишения свободы. При этом возможность задержания или заключения под стражу не исчезают.
2. Неприкосновенность частной жизни. Конституционный суд РФ неоднократно подчеркивал, что частная жизнь

охватывает область жизнедеятельности, которая относится к конкретному человеку, и при ее непротивоправном характере не подлежит произвольному контролю.

3. неприкосновенность жилища, означающая физическую защиту помещения и признания за человеком пространства.
4. Свобода совести и мировоззрения.

Помимо этого выделяют политические права, социально-экономические и культурные права, которые, в отличие от классических личных прав и свобод, отличаются тем, что их реализация тесно связана с организацией общественных ресурсов.

Конституционный статус личности включает не только права, но и обязанности.

В практике конституционного суда РФ сформирован подход, согласно которому ограничения должны быть не только формально определены законом, но и социально оправданы, соразмерны преследуемой цели и необходимы. Недопускается использование чрезмерных мер, если ту же цель можно обеспечить менее обременительным способом.